

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3778 -
3781/2535

นางสมพร ชอบคุย

นางเข้า โตสารเดช กับพวก

นางเข้า โตสารเดช ที่ 1, นายวงศ์
พรหมหนู ที่ 2,

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

นางแจ่ม ประคองจิต ที่ 3,

ผู้ยื่นคำร้อง

นายประเสริฐ โพธิภาณี ที่ 4 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 252

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาลฎีกาศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มี
กฎหมายบัญญัติให้ฎีกาได้ทั้งถ้อยคำ ในฎีกายังมีลักษณะเสียดสีศาล จึงให้คืนฎีกาให้
จำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่เห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสี่มีเหตุผลตามที่กล่าวไว้ในฎีกาแล้ว โปรด
รับฎีกาของจำเลยทั้งสี่ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสี่สำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกจำเลยใน
แต่ละสำนวนว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เรียงตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยทั้งสี่และบริวารของจำเลยที่ 1 ออกไปจากที่ดินพิพาทตามฟ้อง ให้จำเลยแต่ละคนชำระค่าเสียหายและค่าเสียหายรายปี แก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์ อันมีค่าเช่าในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทและทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาของจำเลยทั้งสี่เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับฎีกา(อันดับ 155)

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาแต่มิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล ศาลฎีกามีคำสั่งว่าจำเลยทั้งสี่ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยทั้งสี่ (อันดับ 157,187 แผ่นที่ 2)

จำเลยทั้งสี่ฎีกาคำสั่งของศาลฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนไปดังกล่าว (อันดับ 196)

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 201,212 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งศาลฎีกาที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสี่ถึงที่สุดแล้ว จะโต้แย้งคัดค้านต่อไปอีกไม่ได้ ให้ยกคำร้องของ จำเลยทั้งสี่

พิจารณาแล้ว คำสั่งศาลฎีกาที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย
ทั้งสี่ถึงที่สุดแล้ว จะโต้แย้งคัดค้านต่อไปอีกไม่ได้ ให้ยกคำร้องของ จำเลยทั้งสี่

(ก้าน อันนันทน์-ประยูร มุลศาสตร์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>